

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5985/2538

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย เรวัตร อุดม อำนวย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 80

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคแรก, มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพยายามลักทรัพย์ยานยนต์ แต่ในการพิจารณาได้ความว่า จำเลยลักชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันเดียวกับที่โจทก์ฟ้อง มิใช่เป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญ และทั้งจำเลยก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด จึงไม่ได้ลงต่อสู้อย่างศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) แต่ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) ประกอบด้วย

มาตรา 80 ตามคำขอของโจทก์ ให้จำคุก 2 ปี ลดโทษให้จำเลย 1 ใน 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 80 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยจัดสายผูกยูทูบแจโรงจอดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายออก แล้วเข้าไปลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป โดยทุจริต จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด เพราะมีผู้พบเห็นการกระทำของจำเลยเสียก่อนโดยโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามลักเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย แสดงถึงความประสงค์ให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยในการกระทำนี้แล้ว การที่ข้อเท็จจริงปรากฏในการพิจารณาว่า จำเลยถอดเอานอตกลิ้ง ยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป และถอดดิสเบรกล้อหน้าของรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจนหลุดออกจากที่เดิมแต่ยังไม่หลุดจากตัวรถจักรยานยนต์ แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง กล่าวคือโจทก์ฟ้องว่าจำเลยพยายามลักรถจักรยานยนต์ แต่ในการพิจารณาได้ความว่าจำเลยลักชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์คันเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องนั่นเอง จึงมิใช่เป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญ และทั้งจำเลยก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด จึงไม่ได้หลงต่อสู ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

พิพากษายืน

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ